

Cadrage juridique & réglementaire

Plateforme nationale de gestion des auto-écoles & examens – Gabon

1. Objectif du document

Ce document définit le cadre juridique applicable à la plateforme afin d'assurer sa conformité avec : - Le droit gabonais - Les exigences en matière de protection des données personnelles - Les règles de délégation de service public et de partenariats public-privé - Les pratiques recommandées par les bailleurs internationaux

Il est destiné à être présenté aux autorités compétentes et aux partenaires institutionnels.

2. Cadre légal gabonais applicable

2.1 Protection des données personnelles

Textes applicables : - Loi n°001/2011 relative à la protection des données à caractère personnel - Loi n°025/2023 du 12 juillet 2023 modifiant et renforçant la loi de 2011 - Autorité de contrôle : CNPDCP (Commission Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel)

Obligations principales : - Déclaration/autorisation des traitements - Finalité déterminée et légitime - Minimisation des données - Sécurité des traitements - Droits des personnes (accès, rectification, opposition selon cadre légal)

Source : - Journal Officiel du Gabon – Loi n°025/2023 - CNPDCP Gabon - Analyse régionale : Cybersecurity Mag Africa (2023)

2.2 Compétence du Ministère des Transports

Base légale : - Attributions réglementaires du Ministère des Transports - Compétence sur : - Permis de conduire - Auto-écoles - Examens de conduite - Centres d'examen

Conséquence juridique : - Toute plateforme nationale doit être : - Mandatée - Homologuée - Ou intégrée par convention avec le Ministère

Source : - Décrets d'attribution du Ministère des Transports (Gabon) - Communications officielles sur la digitalisation des titres de transport (2025-2026)

2.3 Statut juridique du porteur de solution

Trois cadres possibles :

1. Prestataire technologique de l'État
2. Partenaire dans un PPP (Partenariat Public-Privé)
3. Délégataire de service public numérique

Textes de référence : - Code des marchés publics du Gabon - Textes relatifs aux PPP (cadre OHADA + réglementation nationale)

Conséquences : - Procédures de sélection - Clauses de confidentialité - Responsabilité contractuelle

Source : - Code des marchés publics (Gabon) - Textes PPP – Ministère de l'Économie et des Finances

3. Rôles juridiques sur les données

3.1 Responsable de traitement

Recommandation : - Ministère des Transports ou DGTT

Rôle : - Détermination des finalités - Décisions sur les traitements

3.2 Sous-traitant

Recommandation : - Éditeur/exploitant de la plateforme

Obligations : - Traiter les données uniquement sur instruction - Mettre en œuvre les mesures de sécurité - Notifier les violations de données

4. Base légale du traitement

Fondements : - Mission d'intérêt public - Obligation légale de gestion des permis et examens - Exécution d'une mission de service public

Conformité avec : - Loi gabonaise sur les données personnelles - Standards RGPD (à titre de référence internationale)

5. Hébergement & localisation des données

Exigences recommandées : - Hébergement prioritaire au Gabon ou dans un pays reconnu adéquat - Contrôle contractuel de l'État - Droit d'audit de l'État sur l'hébergeur

Références : - Recommandations Banque mondiale (souveraineté des données publiques) - Bonnes pratiques Smart Africa

6. Obligations en matière de sécurité

Références : - Loi gabonaise sur la protection des données - Bonnes pratiques ISO/IEC 27001

Obligations : - Mesures techniques et organisationnelles - Notification des violations - Journalisation - Audits

7. Consentement & information des usagers

Exigences : - Information claire des candidats - Mention des finalités - Droits des personnes

Limites : - Certains traitements relèvent de l'obligation légale et non du consentement

8. Conservation & archivage légal

Principes : - Conservation proportionnée - Archivage légal pour données administratives - Suppression à échéance

Références : - Principes CNPDCP - Standards e-gouvernement

9. Responsabilités en cas d'incident

- Obligation de notification à la CNPDCP
 - Information de l'autorité de tutelle
 - Responsabilité contractuelle du prestataire
-

10. Cadre contractuel recommandé

Documents juridiques associés : - Convention Ministère – Prestataire - Clauses de sous-traitance données - Accord de confidentialité (NDA) - SLA (Service Level Agreement)

11. Conformité bailleurs & standards internationaux

Références : - Banque mondiale – Data protection & GovTech - BAD (Banque Africaine de Développement) - ITU – Digital Government

12. Risques juridiques identifiés

- Non-déclaration CNPDCP
- Flou sur responsable de traitement

- Hébergement hors contrôle État
 - Insuffisance contractuelle
-

13. Recommandations opérationnelles

1. Dépôt de dossier CNPDCP dès phase pilote
 2. Convention formelle avec Ministère des Transports
 3. Désignation officielle du responsable de traitement
 4. Audit juridique annuel
-

14. Positionnement institutionnel

Ce cadre juridique permet de positionner la plateforme comme : - Conforme au droit gabonais - Acceptable par les autorités - Finançable par bailleurs - Compatible avec une infrastructure publique critique

Document prêt pour : - Dossier juridique ministériel - Validation CNPDCP - Négociation contractuelle - Appels à projets / PPP